

1503213-43.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... apreendidas e que elas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando terem visto o acusado, em local conhecido pelo tráfico de drogas, entregando algo para uma pessoa, tendo ele empreendido fuga tão logo os avistou; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1503213-43.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503213-43.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATHEUS DE SOUZA BARBOZA e outro

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

MATHEUS DE SOUZA BARBOZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 13 de abril de 2021, por volta das 10h10min, na Rua Mario Bataiola, nº 501 - Bloco K3, fundos, neste município e comarca, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 42,02 gramas de Cannabis Sativa L, divididos em 14 invólucros, substância entorpecente que causa dependência psíquica, e 4,92 gramas de cocaína, divididos em 60 microtubos (cf. laudos de constatação e toxicológico acostados aos autos).

Preso em flagrante delito, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 63/65). Por decisão proferida nos autos de Habeas Corpus nº 2084705-62.2021.8.26.0000, foi concedido o benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares alternativas (fls. 114/116). O alvará de soltura foi cumprido em 16/4/2021 (fls. 125/127). O réu foi notificado pessoalmente (fls. 169) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 185/186). A denúncia foi recebida em 14/10/2021 (fls. 187/189) e o réu não foi localizado para citação (fls. 228). Na audiência realizada

em 26/5/2022, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum (fls. 232/233 e mídia). Em continuação, na audiência realizada em 7/7/2022, foi decretada a revelia do acusado e foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 242/243 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, ressaltou que, embora o réu seja primário, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza de parte das drogas (cocaína). Cabível a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração mínima, devendo ser fixado o regime inicial fechado (fls. 248/251).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de condenação, seja fixada a pena no mínimo legal, aplicando-se o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como seja fixado o regime inicial aberto, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 255/261).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelas fotos (fls. 16/21), pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 24/26 (constatação provisória) e fls. 130/134 (laudo definitivo), estes atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 141/146) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Edenyr Alfredo Bedusqui, policial civil, declarou que na época dos fatos receberam informações de que uma pessoa chamada Matheus estava traficando drogas em um ponto no CDHU, local muito conhecido pelo comércio de entorpecentes. Eles foram até o local e, nas proximidades do Bloco K3, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o réu, entregando algo a outra pessoa. Ao verem os policiais ambos correram, mas foi possível abordar o réu próximo ao bloco I3. Em seu bolso foram encontradas 14 porções maconha e em sua cueca R\$113,00. Retornaram ao local em que ele estava sentado e localizaram 60 "pinos" de crack em uma "muca". Informalmente, o réu admitiu que estava passando por uma situação difícil, razão pela qual decidiu traficar drogas. Eles foram até a residência do réu e conversaram com a sua companheira Marcela. Ela autorizou uma revista no local, onde foram encontradas mais duas porções de maconha. Ela assumiu a propriedade da droga, mas, informalmente, confirmou que o companheiro estava traficando drogas.

A testemunha Samara Maroni Vasconcelos, policial civil, declarou que na data dos fatos realizaram uma operação com viaturas descaracterizadas no CDHU. Avistaram o réu em um local que é ponto fixo de venda de drogas e viram ele realizando uma venda de entorpecente para um usuário. Quando perceberam a presença da polícia, eles saíram correndo. O réu foi alcançado nas proximidades do Bloco I3. Em revista pessoal foi encontrado em seu bolso 14 porções de maconha e em sua cueca R\$113,00. No local onde ele foi avistado havia uma "muca" com 60 "pinos" de crack. No apartamento do réu estava sua esposa. Foram encontradas mais duas porções de maconha, que ela disse que era para seu uso.

A informante Marcela Moreno da Silva, esposa do réu na época dos fatos, declarou

que ele saiu de casa dizendo que iria na casa de seu pai buscar alguns mantimentos. Pouco tempo depois a polícia civil foi até o apartamento. Eles encontraram duas porções de maconha que eram para o seu consumo. O réu trabalhava como pedreiro e, pelo que ela tinha conhecimento, não traficava drogas.

O réu MATHEUS DE SOUZA BARBOZA, revel, não foi interrogado. Na fase policial, disse que, no dia dos fatos, saiu para comprar maconha e, após comprar 12 porções para uso próprio, escutou gritos, alertando que a polícia estava na área, sendo que várias pessoas saíram correndo, ao passo que ele também correu. Acabou sendo abordado pelos policiais, que encontraram as porções de maconha e dinheiro em seu poder. Negou ter qualquer relação com as porções de crack apreendidas pelos policiais (fls. 9).

Pois bem. Ao contrário do aduzido pela defesa, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que o acusado era o proprietário das drogas apreendidas e que elas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando terem visto o acusado, em local conhecido pelo tráfico de drogas, entregando algo para uma pessoa, tendo ele empreendido fuga tão logo os avistou; b) o fato de terem sido encontrados em poder do acusado 14 invólucros de maconha e R\$ 113,00 (cento e treze reais), além de uma "muca", no local onde ele foi visto vendendo droga, na qual havia 60 microtubos contendo cocaína; c) a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, embaladas individualmente, prontas para serem vendidas a terceiros (fotos de fls. 16/21); d) a quantia de dinheiro apreendida em poder do réu e que estava escondida em sua cueca, cuja origem lícita não foi comprovada nos autos.

A acusação, por sua vez, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, inexistindo discrepância acerca da dinâmica dos fatos e revelando, sem qualquer dúvida, a ocorrência do comércio de drogas, bem como a autoria do crime.

Em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades. Aliás, não há qualquer elemento que dê suporte a eventual suspeita de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado.

No tocante à informante Marcela, embora tenha dito em Juízo que não tinha conhecimento de que o réu traficava drogas, na fase policial apresentou relato diferente. Disse, naquela oportunidade, que o réu estava desesperado por estar sem emprego e teria lhe dito, uns dias antes do flagrante, que iria partir para venda de drogas (fls. 8).

Outrossim, em que pese a combativa Defesa argumentar que a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), não faz prova de que a droga destinava-se para o uso do réu. E mesmo que o réu seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Aliás, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida não é compatível com a condição de usuário.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei n. 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena tal como fixada na primeira fase da dosimetria.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Embora o réu possua registro na Vara da Infância e Juventude, pela prática de ato infracional equiparado ao roubo (nº 0010683-44.2017.8.26.0344 - fls. 178/183), considerando ter sido cometido em 22/6/2017, ou seja, quase 4 (quatro) anos antes do delito em questão, entendo não estar caracterizada a dedicação à atividade criminosa. Assim, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 1/3, totalizando 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a final, porque, como afirmado, o réu é primário, sem antecedentes criminais e nada nos autos indica que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A redução se dá em um terço diante da quantidade de droga apreendida que, apesar de não ser pequena, também não é tão excessiva.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu MATHEUS DE SOUZA BARBOZA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, o único suficiente à reprovação da grave conduta do réu, que se viu envolvido na venda de cocaína, droga de considerável potencial lesivo à saúde pública.

A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva fica afastada. Mais uma vez é de se consignar que o réu praticou o comércio ilegal de cocaína, sendo conhecido por todos os malefícios desta droga. Evidentemente, nestas circunstâncias, possível concluir pela ausência do requisito do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Anoto que, diante da pena fixada, também é inviável a concessão da suspensão condicional da pena, conforme artigo 77 do mesmo diploma legal.

Tendo em vista que o réu respondeu solto ao processo, em razão de ter obtido liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, considerando que o acusado está sendo assistido pela Defensoria Pública, defiro-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita para suspender a exigibilidade da taxa judiciária por aplicação analógica in bonam partem do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil c/c a Lei Federal nº 1060/1950. Desta forma, a exigibilidade da taxa judiciária fixada acima permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda do valor apreendido (fls. 14/15 e 140) em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA